

स्टान्डर्ड_नाप_र_तौल_ऐन_२०२५

English title: Standard Weights and Measures Act, 1968

स्टान्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०२५ । ७ । ९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. स्टान्डर्ड नाप र तौल (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३ । ७ । ४ । २. स्टान्डर्ड नाप र तौल (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४२ २०४२ । ६ । ९ । ३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ४. स्टान्डर्ड नाप र तौल (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४४ २०४४ । ६ । ९ । ५. स्टान्डर्ड नाप र तौल (चौथो संशोधन) ऐन, २०४५ २०४५ । ७ । १० । ६. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति। ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ९. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । १०. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । ०१ । ०२ । ११. स्टान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०७९ २०७९ । ५ । २८ । २०२५ सालको ऐन नं. १७ । मेट्रिक पद्धतमा आधारित नाप तौलको स्टान्डर्ड कायम गरी प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भरी मेट्रिक पद्धतमा आधारित नाप र तौलको स्टान्डर्ड कायम गरी प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, वसतिार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “स्टान्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो दफा तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ र अन्य दफाहरु नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकदिएको ठाउँमा तोकदिएको मतिदिखि तोकदिएको कारोबार वा मालसामानको सम्बन्धमा प्रारम्भ हुनेछ । स्टान्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ लागू हुने बारेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित मति: । (१) २०२७ । ५ । १५ (२) २०२८ । ३ । १४ (३) २०३० । ३ । १८ (४) २०३१ । ५ । ३१ । (५) २०३१ । ७ । २६ । (६) २०३२ । ९ । १६ (७) २०३२ । १२ । १६ (८) २०३३ । ४ । ४ (९) २०३३ । ७ । १६ । (१०) २०३४ । १ । २० । (११) २०३४ । ७ । १५ (१२) २०३४ । ११ । ९ (१३) २०३६ । १ । १० (१४) २०३६ । ९ । ९ । (१५) २०३६ । ११ । १७ । (१६) २०३७ । ८ । २३ (१७) २०३९ । ३ । ७ (१८) २०४० । ७ । २१ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- । (क) पाँचौं संशोधनद्वारा झकिएको । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (ग) “सामान्य वायुमण्डलीय चाप” भन्नाले प्रतविर्ग मटिर १०१३२५ न्यूटनको चाप सम्झनुपर्छ । स्पष्टीकरण: एक किलोग्रामको राशीलाई एक मटिर प्रतसेकेन्डको दरले गतिबिडाउने बल (फोर्स) लाई न्यूटन मानिन्छ । (घ) “व्यापारिक नाप वा तौल” भन्नाले वाणिज्य तथा व्यापारको कारोबारमा व्यवहार गरिने स्टान्डर्ड नाप र तौललाई जनाउँछ । (ङ) “नाप्ने यन्त्र” भन्नाले तौलने यन्त्र बाहेक अरु जुनसुकै नाप्ने यन्त्रलाई सम्झनु पर्छ र यस शब्दले लम्बाई, क्षेत्रफल, आयतन वा ग्राहति नाप्ने वा गन्ने यन्त्र समेतलाई जनाउँछ ।

(च) “तौलने यन्त्र” भन्नाले तौलने काममा व्यवहार गरिने सबै किसिमको तौलने यन्त्र र दुई पल्ला भएको तराजु र सो तराजुमा व्यवहार हुने ढक समेतलाई जनाउँछ । (छ) “मोहर बन्द प्याकेज” भन्नाले बकिरीको समयमा त्यसभित्र रहेको वस्तुको कुनै नाप वा तौल नगरी बेच्ने अभिप्रायले राखिएको बन्दी पोको, शशी, पीपा, टनि, व्यारल, बाकस, भाँडो, थैलो, बोरा वा यस्तै अरु कुनै प्याक गरिएको चीजलाई सम्झनुपर्छ । (ज) “टाँचा” भन्नाले ढालेर, खोपेर, कुँदेर, डामेर वा कुनै तरीकाले यथासम्भव नमेटिनी गरी लगाइएको टाँचालाई सम्झनु पर्छ र पाँचौं संशोधनद्वारा थप । सो शब्दले त्यस्तो सलिछाप लगाउन नमिल्ने यन्त्रमा सजिलै नउत्कनि वा नफुत्कनि गरी टाँसिएको नरीक्षकद्वारा प्रमाणित सलिछापलाई समेत जनाउँछ । (झ) “जाँच” भन्नाले नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र जाँचने वा परीक्षण गर्ने कामलाई सम्झनु पर्छ र यो शब्दले पुनः जाँच गर्ने काम समेतलाई जनाउँछ । (ञ) “नयन्त्रक” भन्नाले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । विभागको महानिदेशक सम्झनु पर्छ । (ट) “नरीक्षक” भन्नाले नेपाल सरकारले यो ऐनको प्रयोजनको लागि नियुक्त गरेको वा तोकदिएको अधिकारीलाई सम्झनु पर्छ । मति: २०२७ । ११ । १० को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकदिएको । (ट१) पहिलो संशोधनद्वारा थप । “नाप तौलको साधारण सभा” भन्नाले कन्भेन्शन ड्यू मटिर अन्तर्गत स्थापना भएको कन्फरेन्स जनरल डे प्वाइट्स ए मेजरस सम्झनु पर्छ । (ट२) पहिलो संशोधनद्वारा थप । “नाप तौलको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय” भन्नाले कन्भेन्शन मटिर ड्यू अन्तर्गत स्थापना भएको ब्यूरो इन्टरनेशनल डे प्वाइट्स ए मेजरस सम्झनु पर्छ । (ट३) पहिलो संशोधनद्वारा थप । “कानूनी नाप तौल विज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था” भन्नाले कन्भेन्शन इन्स्टिच्युयन्ट यून् अर्गनाइजेसन इन्टरनेशनल डे मेट्रोलोजी लगिल अन्तर्गत स्थापना भएको अर्गनाइजेसन इन्टरनेशनल डे मेट्रोलोजी सम्झनु पर्छ । (ठ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनु पर्छ । (ड) पाँचौं संशोधनद्वारा थप । “विभाग” भन्नाले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । स्टान्डर्ड नाप र तौल । २क. नाप तौलका एकाईहरु: पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) नाप तौलका प्रत्येक एकाईहरु मेट्रिक प्रणालीमा आधारित हुनेछन् । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको नमित्त- । (क) नाप तौलको साधारण सभाले सफिरसि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका

एकाईहरु, र । (ख) कानूनी नापतौल वजिजानको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सफारसि गर्ने अरु अतिरिक्त एकाईहरु, मेट्रिक प्रणालीका एकाईहरु हुनेछन् । ३. मटर: (१) मटर लम्बाईको मूल एकाई हुनेछ । (२) "मटर" भन्नाले प्रकाशले १/२९९७९२४५८ सेकेन्डको अवधिभित्र शून्य ठाउँ (भ्याकुम) मा तय गरेको दुरीलाई जनाउँछ । (३) पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले मटरको परिमाण (भ्यालु) नकाल्ने मटरको एक राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड बनाउनेछ ।

त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड मटरको अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड अनुसार प्रमाणित गराई वभागमा नयिन्त्रकको जमिमामा राखिनेछ । ४. कलोग्राम: (१) कलोग्राम: (१) कलोग्राम राशिको मूल एकाई हुनेछ । (१क) पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । "कलोग्राम" भन्नाले जुल सेकेन्ड एकाइमा व्यक्त गरिएको प्लाङ्क अचर राशिको नशिचति सङ्ख्यात्मक मान $६.६२६०७०१५ \times १०^{-३४}$ को । आधारमा नकालिएको परिमाण सम्झनु पर्छ र जुल सेकेन्ड बराबर कलोग्राम वर्गमटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ । पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (२) नेपाल सरकारले कलोग्रामको परिमाण नकाल्ने कलोग्रामको एक राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड बनाउनेछ । त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड अन्तर्राष्ट्रिय कलोग्राम स्ट्यान्डर्ड वा सो अनुसार बनाइएको अन्य मुलुकको राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड अनुसार प्रमाणित गराई वभागमा नयिन्त्रकको जमिमामा राखिनेछ । (३) उपदफा (१) र दफा ८ख. मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन बहुमूल्य रत्नको लागि राशिको मूल इकाई एक कलोग्रामको पाँच हजार खण्डको एक खण्ड बराबरको एक क्यारेट हुनेछ । (४) कुनै स्थानमा तौलको स्ट्यान्डर्ड इकाई सो स्थानमा राशिको मूल इकाईको तौल हुनेछ । ५. सेकेन्ड: चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) सेकेन्ड समयको मूल इकाई हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) सजियिम एच-१३३ परमाणुको भौतिक अवस्था (ग्राउण्ड स्टेट) को दुई अतिमिहीन सतह (हाइपर फाइन लेभल) बीचको स्थितिको अन्तरमा हुने विकिरण (रेडिएसन) को ९१९२६३१७७० गुणा समयावधिलाई सम्झनु पर्छ । ६. एम्पियर: चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) एम्पियर वदियुत धाराको मूल इकाई हुनेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (२) "एम्पियर" भन्नाले कोलम्ब एकाइमा व्यक्त गरिएको वदियुतको इलमिन्ट्री चार्जको नशिचति सङ्ख्यात्मक मान $१.६०२१७६६३४ \times १०^{-१९}$ को । आधारमा नकालिएको वदियुतीय धारा सम्झनु पर्छ र कोलम्ब बराबर एम्पियर सेकेन्ड हुन्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ७. केल्विन: चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) केल्विन थर्मोडाइनामिक तापक्रमको मूल इकाई हुनेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (२) "केल्विन" भन्नाले जुल प्रति केल्विन एकाइमा व्यक्त गरिएको बोलजमेन अचर राशीको नशिचति सङ्ख्यात्मक मान १.३८०६४९×१०^{-२३} को आधारमा नकालिएको थर्मोडाइनामिक तापक्रम सम्झनु पर्छ र जुल प्रति केल्विन बराबर कलोग्राम वर्गमटर प्रति वर्ग सेकेन्ड प्रति केल्विन हुन्छ । (३) केल्विन तापक्रमको अन्तर जनाउनेमा समेत प्रयोग गरिनेछ । (४) तापक्रमको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारिक स्केलको सेल्सियस डिग्री, जसको बराबर २७३.१५ केल्विन हुन्छ पाँचौँ संशोधनद्वारा झकिएको । (५) सेल्सियस डिग्रीलाई तापक्रमको अन्तर जनाउनेमा समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ । ८. क्याण्डेला: चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) क्याण्डेलामा प्रकाश तीव्रताको मूल इकाई हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) "क्याण्डेला" भन्नाले प्रत्येक वर्गमटर १.१३२५ न्यूटन चापमा प्लाटनिम जम्ने तापक्रममा कृष्ण पण्ड (ब्लाक बडी) को १ । ६००००० वर्गमटर सतहको लम्ब दशाको प्रकाश तीव्रता (लुमिनिस इन्टेन्सिटी) लाई जनाउँछ ।

पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८क. मोल: चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) मोल वस्तुको परिमाणको मूल इकाई हुनेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (२) "मोल" भन्नाले परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रोन जस्ता इलमिन्ट्री इन्टिजिजि ठीक $६.०२२१४०७६ \times १०^{२३}$ सङ्ख्यात्मक मान सम्झनु पर्छ । उक्त सङ्ख्या एभोगाद्रो अचर राशीको नशिचति सङ्ख्यात्मक मान हो र त्यसलाई प्रतिमोल एकाइमा व्यक्त गरिनेछ । स्पष्टीकरण: मोलको जब प्रयोग हुन्छ मौलिक तत्वहरु (इलमिन्ट्री इन्टिजिजि) को राम्रो उल्लेख हुनुपर्छ र यो परमाणु, अणु वदियुतशक्तियुक्त परमाणु (आयन्स), इलेक्ट्रोन, अरु कणहरु वा त्यस्तो तोकिएको कणको समूह हुन सक्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८ख. नाप तौलका अरु इकाईहरु तोकने: (१) नाप तौलको साधारण सभा र कानूनी नाप तौल वजिजानको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सफारसि गरेको नाप तौलको मूल इकाईहरुसँग सम्बन्धित पूरक (सप्लमिन्ट्री) उद्भूत (डरिइब्ड) वा अरु इकाईहरु वा स्ट्यान्डर्ड प्रतिरुप वा परिभाषाहरु तोकिए बमोजमि हुनेछन् । स्पष्टीकरण: उद्भूत इकाईहरु (डरिइब्ड युनिटहरु) भन्नाले मूल वा पूरक इकाईबाट वा दुवै इकाईबाट नकालिएको इकाईलाई जनाउँछ । (२) नाप तौलको साधारण सभा वा कानूनी नाप तौल वजिजानको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सफारसि गरेको नाप वा तौलको इकाईहरुसँग सम्बन्धित अपवर्त (मल्टिप्ल्स) अपवर्त (सवमल्टिप्ल्स), प्राकृतिक स्थिर (फजिकल कन्स्टेन्ट) र अनुपात गुणक (रेशियो अफ को-इफसिएन्सी) तोकिएबमोजमि हुनेछन् । (३) नाप तौलको साधारण सभा वा कानूनी नाप तौल वजिजानको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सफारसि गरे अनुसारको नाप र तौलका विशेष इकाईहरु नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक अवधिको लागि तोकन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८ग. अन्तर्राष्ट्रिय इकाईहरु नेपाली अङ्कमा रहने: (१) गणनाको मूल इकाई अन्तर्राष्ट्रिय इकाईको आधारमा नेपाली अङ्कहरु हुनेछ पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । र आवश्यकता अनुसार अङ्ग्रेजी अङ्कहरु प्रयोग गर्न सकिनेछ । (२) प्रत्येक गणना दशमलव प्रणालीमा हुनेछ । (३) गणनाको दशमलव अपवर्त (मल्टिप्ल्स) र अपवर्त (सव मल्टिप्ल्स) तोकिएको संज्ञा तथा तरीका अनुसार लेखिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८घ. स्ट्यान्डर्ड इकाईहरु: दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, र ८क. मा तोकिएको नाप वा तौलको मूल इकाईहरु र दफा ८ख अन्तर्गत तोकिएबमोजमिको पूरक तथा अरु इकाईहरु नाप वा तौलका स्ट्यान्डर्ड इकाईहरु हुनेछन् । ९. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । १०. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । ११. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । १२. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज ।

१३. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । १४. कुनै खास कसिमिको नाप र तौल चलनमा राख्न पनि सकिने: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको ।

को कुनै ठाउँ वा कारोबार वा मालसामानको सम्बन्धमा यो ऐन लागू भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म त्यस्तो ठाउँ वा कारोबार वा मालसामानको सम्बन्धमा स्ट्यान्डर्ड राशी र नापका अतिरिक्त सोही सूचनामा तोकिएको अरु कुनै नाप र तौलको प्रचलन जारी राख्न अनुमति दिने सक्नेछ । तर, यो ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडि तत्काल प्रचलनमा नरहेको कुनै नाप वा तौल प्रचलनमा ल्याउने गरी नेपाल सरकारले उपदफा (१) अन्तर्गत अनुमति दिने सक्ने छैन । १५. प्रचलित नाप र तौललाई स्ट्यान्डर्ड नाप र तौलमा परिणत गर्ने: (१) यो ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडि प्रचलनमा रहेको नाप र तौलको परिमाणलाई स्ट्यान्डर्ड नाप वा तौलको रुपमा अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका अनुपातिक दरमा परिणत गर्न सकिनेछ । (२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उपदफा (१) मा उल्लेख गरिएका नाप वा तौल बाहेक अरु नाप वा तौलको परिमाणलाई स्ट्यान्डर्ड नाप वा तौलको रुपमा परिणत गर्ने अनुपातिक दर तोक्न सक्नेछ । (३) कुनै ऐन वा ऐन अन्तर्गतको कुनै नियम आदेश वा सूचना वा कुनै करार वा लिखितमा उल्लेख गरिएको स्ट्यान्डर्ड राशी वा नाप बाहेक अरु कुनै नाप वा तौलको परिमाण अवस्था अनुसार अनुसूचीमा वा उपदफा (२) अन्तर्गत नकालिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको अनुपातिक दरमा परिणत भएको मानिनेछ । (४) कुनै लेनदेन वा व्यवहारको सम्बन्धमा व्यक्त गरिएको कुनै नाप वा तौलको परिमाणलाई स्ट्यान्डर्ड राशी वा नापको रुपमा यस दफा अन्तर्गत । परिणत गर्दा त्यस्तो लेनदेन वा व्यवहारको लागतोकिए बमोजमिको हिसाबले गरिने छ । १६. प्रमुख स्टान्डर्ड: (१) नेपाल सरकारले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । दफा ८घ. वा उल्लेख गरिएका स्टान्डर्ड राशी र नाप वा त्यसको अपवर्त्य वा अपवर्त अंश (मल्टिपलिस वा सब-मल्टिपलिस) को सेट बनाउन लगाउन सक्नेछ । त्यस्तो सेटलाई प्रमुख स्टान्डर्ड भनिनेछ । (२) प्रमुख स्टान्डर्ड तोकिएको वस्तु, डिजाइन तथा विवरणको हुनेछ । त्यसलाई तोकिएको व्यक्ती वा अधिकारीले प्रमाणित गरी टाँचा लगाई पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । विभागमा तोकिए बमोजमि राख्नेछ तथा तोकिए बमोजमिको प्रत्येक अवधिभित्र त्यसलाई राष्ट्रिय चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । स्टान्डर्डसँग जाँची त्यसमा सो जाँचेको मति सहितको नसिसा लगाउनु पर्छ । १७. माध्यमिक स्टान्डर्ड: (१) कार्यकारी स्टान्डर्ड ठीक बेठीक जाँचको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रमाणित स्टान्डर्ड नाप र तौलको सेटहरु तयार गर्न लगाउन सक्नेछ । ती सेटहरुलाई माध्यमिक स्टान्डर्ड भनिनेछ । (२) माध्यमिक स्टान्डर्ड तोकिएको वस्तु, डिजाइन तथा विवरणको हुनेछ । त्यसलाई तोकिएको व्यक्ती वा अधिकारीले प्रमाणित गरी टाँचा लगाई पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । विभागमा तोकिए बमोजमि राख्नेछ तथा तोकिए बमोजमिको प्रत्येक अवधिभित्र त्यसलाई प्रमुख स्टान्डर्डसँग जाँची त्यसमा सो जाँचेको मति सहितको नसिसा लगाउनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि म्यादभित्र जाँच गरी टाँचा नलगाएको माध्यमिक स्टान्डर्डको कानूनी मान्यता हुने छैन र यो ऐनको प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने छैन । १८. कार्यकारी स्टान्डर्ड: (१) व्यापारिक नाप र तौल वा व्यापारिक प्रचलनमा ल्याइने नाप्ने र तौलने यन्त्र ठीक बेठीक जाँचको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक समझे जतन प्रमाणित नाप र तौलको सेटहरु र मूल्यवान धातु र जवाहरातको नमित्तित्त विशेष कार्यकारी नाप र तौलका सेटहरु बनाउन लगाउन सक्नेछ । ती सेटहरुलाई कार्यकारी स्टान्डर्ड भनिनेछ । (२) कार्यकारी स्टान्डर्ड तोकिएको वस्तु, डिजाइन र विवरणको हुनेछ र त्यसमा तोकिएका व्यक्ती वा अधिकारीले तोकिएका तरिकाले प्रमाणित गरी टाँचा लगाई पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । नयित्त्रकले तोकेको ठाउँमा तोकिए बमोजमि राख्नेछ तथा त्यसलाई तोकिए बमोजमिको प्रत्येक अवधिभित्र माध्यमिक स्टान्डर्डसँग जाँची त्यसमा सो जाँचेको मति सहितको नसिसा लगाउनु पर्छ । तर, मूल्यवान धातु र जवाहरात सम्बन्धी विशेष कार्यकारी स्टान्डर्डको सेट प्रमुख स्टान्डर्डसँग जाँचिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि म्यादभित्र जाँच गरी टाँचा नलगाइएको कार्यकारी स्टान्डर्डको कानूनी मान्यता हुने छैन र यो ऐनको प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने छैन । १९. स्टान्डर्ड नाप्ने र तौलने यन्त्र: (१) व्यापारिक नाप र तौल वा व्यापारिक प्रचलनमा ल्याइने नाप्ने र तौलने यन्त्र जाँच गर्न चाहिने नाप्ने र तौलने यन्त्र नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार तयार गर्न लगाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिका नाप्ने र तौलने यन्त्र तोकिए बमोजमि जाँच गरी टाँचा लगाई तोकिएको तरीका र संख्यामा राखिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिका नाप्ने र तौलने यन्त्रका सेट माध्यमिक वा कार्यकारी सेट राखिएको ठाउँमा राखिनेछ । १९क. नाप्ने वा तौलने साधन नक्कली बनाउन वा चलन गर्न नहुने: केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । (१) कसैले नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण गर्ने कुनै साधन निर्धारित स्तर भन्दा घटी वा बढी हुने गरी बनाउन वा बनाउन लगाउन वा त्यसरी बनाएको नाप्ने, तौलने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने साधन जानीजानी सक्कली सरह चलन गर्न वा चलन गर्ने नथितले राख्न वा बकिरी गर्न वा त्यस्तो साधनमा लगाउने छाप वा टाँचा नक्कली बनाउन वा नाप्ने, तौलने वा बदनयितपूर्वक गुणस्तर निर्धारण गर्ने साधनको छाप वा टाँचा जानीजानी बगिरन वा अर्को कुनै साधनको मददले त्यस्तो साधनको नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण क्षमतामा प्रभाव पार्न वा त्यस्तो साधनमा नक्कली छाप वा टाँचा लगाउन वा अन्य कुनै उपायद्वारा चलन चल्तीको नाप वा तौललाई घटी बढी हुन सक्ने बनाउन हुँदैन ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धारण गर्ने साधन" भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवाको एकाई, गुण वा परिमाण वा त्यस्तो

वस्तु वा सेवाको शुद्धता वा स्तर वा कुनै वस्तुको एकाई नरिधारण गर्न कानून बमोजमि चलन चल्तीमा रहेको साधन सम्झनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि बनाएको, चलन चल्तीमा ल्याएको साधन, त्यसलाई बनाउने वा मर्मत गर्ने औजार समेत जफत हुनेछ । १९ख. नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर नरिधारण गर्ने साधन कपटपूर्ण प्रयोग गर्न नहुने: केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । (१) कसैले कुनै व्यवसाय, कारोबार वा व्यापारको सलिसलामा नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर नरिधारण गर्ने साधन प्रयोग गर्नु पर्दा कानून बमोजमि त्यस्तो साधनको चलन चल्तीमा नरिधारण गरिएको नाप, तौल वा स्तरभन्दा घटी वा बढी हुने गरी कपटपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न, अर्को कुनै साधन वा उपायको मद्दतले त्यस्तो साधनको चलन चल्तीको नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर नरिधारण गर्ने कुरामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । २०. स्टान्डर्ड नाप र तौल बाहेक अरु नाप र तौल प्रचलनमा ल्याउन नपाइने: (१) दफा १४ र २४ बमोजमि नेपाल सरकारले अन्यथा अनुमति दिएमा बाहेक प्रचलति कानूनमा वा प्रचलनमा जेसुकै भएता पनि यो ऐन लागू भएको तीन महीना पछि यो ऐन लागू भएको क्षेत्रभित्र वा यो ऐन लागू भएको कारोबार र मालसामानको सम्बन्धमा स्टान्डर्ड नाप वा तौल बाहेक अरु कसिमिको नाप वा तौलको व्यवहार गर्न वा त्यस्तो कुनै नाप वा तौलको एकाईद्वारा कुनै वस्तुको मूल्य कटिन् वा परमाण तोकन हुँदैन । (२) कुनै कसिमिको रीति, रविाज, चलन वा व्यवहार अनुसार व्यापारको कुनै वस्तुको सम्बन्धमा गरिएको करार वा कारोबारमा कुनै व्यापारी वा बकिरेता वा ग्राहकले नाप वा तौलले तौलने नश्चिति गरेको परमाण भन्दा घटी वा बढी माग्ने वा लनि वा माग्न लगाउन वा लनि लगाउने गरेको भए यो ऐन लागू भएको मतिदिखि त्यस्तो रीति, रविाज, चलन र व्यवहार नषिक्न भएको मानिन्छ । (३) उपदफा (१) को बखलाप गरिएको काम कारोबारको कानूनी मान्यता हुनेछैन । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (४) वस्तुको उत्पादन वा बकिरी वतिरण गर्ने व्यक्तिलाई संस्थाले आफूले उत्पादन वा बकिरी वतिरण गर्ने वस्तुको नाप वा तौलको परमाण यकनि गर्न नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र सम्बन्धति उद्योग वा बकिरी वतिरणस्थलमा राख्नु पर्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (५) व्यापारिक कारोबार गर्दा त्यस्तो कारोबारको लागि अनुमतिले बमोजमिको नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र प्रयोग नगरी अन्य तरिकाबाट कारोबार गर्नु हुँदैन ।

२१. खास कुरामा केवल नाप मात्र वा तौल मात्र प्रयोग गर्न नरिदेशन दनि सकिने: यो ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी सोही सूचनामा तोकिएको मतिदिखि कुनै खास क्षेत्रभित्र कुनै खास व्यापार, लेनदेन वा करारका सम्बन्धमा खास खास शर्तहरूका अधीनमा रही नापेर वा तौलेर मात्र कारोबार गर्न नरिदेशन दनि सक्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । २१क. वभागको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकार अतिरिक्त वभागको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) नापतौलको सम्बन्धमा केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्ने, । (ख) नापतौलका एकाइको स्टान्डर्डहरू कायम गर्ने तथा त्यस्ता स्टान्डर्डहरूको संरक्षण गर्ने, । (ग) स्टान्डर्डहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली बमोजमि ट्रेयासबिलिटी कायम गर्ने, । (घ) व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोगमा ल्याइएका नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रको जाँच गर्ने, गराउने, । (ङ) नापतौल यन्त्रको प्रयोग सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (च) यस ऐन बमोजमि स्टान्डर्ड नापतौल वा नाप्ने र तौलने यन्त्रको प्रयोग भए, नभएको सम्बन्धमा प्रदेशको सम्बन्धति निकाय वा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अनुगमन गर्ने, गराउने, । (छ) नाप वा तौलको परमाणका सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद समाधान गर्ने, । (ज) अंशाङ्कन (क्यालिब्रेशन) सेवा प्रदान गर्ने, र । (झ) नापतौल सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय तथा सहकार्य गर्ने । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । २१ख. नापतौल प्रयोगशाला: नापतौल सम्बन्धी जाँच, अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी कार्य गर्न वभागमा एक राष्ट्रियस्तरको नापतौल प्रयोगशाला रहनेछ । परिच्छेद-३ । नाप र तौलको जाँच र टाँचा लगाउने । २२. व्यापारिक नाप र तौलमा परमाण र संज्ञा अङ्कति हुनु पर्ने: व्यापारिक नाप वा तौलमा नाप्ने नाप र तौलने तौलको संज्ञा र परमाण स्पष्टरूपले अङ्कति भएको हुनुपर्छ र तोकिए बमोजमि जाँचको स्पष्ट छाप लगाइएको हुनुपर्छ । २३. टाँचा नलागेको व्यापारिक नाप र तौलको बकिरी वतिरण वा प्रयोग गर्न नषिध: दफा २४ मा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक तोकिए बमोजमि जाँच नभएको र नरीक्षकद्वारा सो जाँचको टाँचा नगाइएको कुनै पनि व्यापारिक नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र बकिरी, वतिरण वा व्यवहारमा ल्याइने छैन । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । २३क. रोक लगाउन, नयिन्त्रणमा लनि वा जफत गर्न सकिने: (१) कसैले यस ऐन विपरीत हुने गरी नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र बकिरी वतिरण वा प्रयोग गरेको पाइएमा नरीक्षकले त्यस्तो नाप्ने वा तौलने यन्त्र प्रयोगमा रोक लगाउन, नयिन्त्रणमा लनि वा जफत गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र प्रयोगमा रोक लगाउने, नयिन्त्रणमा लनि वा जफत गर्ने सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

२४. छुट दनि नेपाल सरकारको अधिकार: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी देहाय बमोजमिको व्यवस्था गर्न सक्नेछ:- । (क) कुनै खास कसिमिको कारोबारमा वा वदिशी मुलुकसँगको व्यापारमा मेट्रिक प्रणाली बाहेक अरु कुनै प्रणालीको नाप तौल वा नाप्ने तौलने यन्त्र जाँच नभएको भए तापनि प्रमाणति सम्म गरी प्रयोग गर्न दनि, । (ख) खास कसिमिको नाप्ने वा तौलने यन्त्र जाँच भइसकेको अवस्थामा मात्र प्रयोगमा ल्याउन दनि, र । (ग) खास

कसिमिको नाप्ने वा तौलने यन्त्र जाँच गराउन नपर्ने । २५. नाप तौल वा नाप्ने तौलने यन्त्र प्रयोग गर्न अनुमतपित्र लनु पर्ने: व्यापारी तथा व्यवसायीले नाप तौल वा नाप्ने तौलने यन्त्र प्रयोग गर्न तोकिएको समयभित्र तोकिएको दस्तुर तरि आफ्नो नाम दर्ता गराई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । नरीक्षकबाट अनुमतपित्र लनुपर्छ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । २६. इजाजतपत्र नलाई गर्न नहुने: नरीक्षकबाट तोकिएको दस्तुर तरि तोकिएबमोजमि इजाजत प्राप्त नगरी कुनै व्यक्तिले आफ्नो व्यापारको सलिसलामा व्यापारकि नाप वा तौल वा नाप्ने यन्त्र वा तौलने यन्त्र बनाउन, मर्मत गर्न बकिरी गर्न वा तोकिएको नाप्ने वा तौलने सेवाको व्यवसाय गर्न हुँदैन । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । २६क. नमूनाको अनुमति (मोडल एपुभल) लनु पर्ने: (१) नाप्ने वा तौलने यन्त्र उत्पादन वा पैठारी गर्न चाहने व्यक्तिलाई संस्थाले त्यस्तो यन्त्र उत्पादन वा पैठारी गर्नु अघि विभागबाट नमूनाको अनुमति लनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उत्पादन वा पैठारी गरिएको नाप्ने वा तौलने यन्त्रको स्वरूपमा परिवर्तन गर्नु हुँदैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधति । २७. मोहरबन्द प्र्याकेजको नाप तौल: (१) मोहरबन्द प्र्याकेजमा रहेको वस्तुको नाप वा तौल स्पष्ट उल्लेख गरी लेबल लगाइएको हुनु पर्नेछ । लेबल नलगाइएको मोहरबन्द प्र्याकेज कसैले बेच्न, बेच्न लगाउन वा बेच्ने उद्देश्यले राख्न हुँदैन । (२) मोहरबन्द प्र्याकेजमा लेबल बाहेक कुनै छुट्टै घोषणा वा जानकारी उल्लेख गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो घोषणा वा जानकारी समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) मोहरबन्द प्र्याकेजको लेबलमा प्र्याकेजभित्र रहेको वस्तुको खुद परिमाण उल्लेख गर्दा बकिरी वतिरणका लागि राखिएको त्यस्तो वस्तुको प्र्याकेज वा भाँडोको तौल बाहेकको परिमाण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) मोहरबन्द प्र्याकेजको स्ट्यान्डर्ड साइज, लेबल, घटी, बढीको हद, खुद र कुल परिमाण पत्ता लगाउने जाँचवधिति तथा मोहरबन्द प्र्याकेज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २८. नरीक्षकको काम कर्तव्य: (१) नरीक्षकले नयिनत्रकले तोकिएको क्षेत्र र समयमा नाप र तौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्र जाँच गर्नुपर्छ । (२) नरीक्षकले आफ्नो समक्ष जाँचको नमित्त ल्याइएका नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरु बमोजमि जाँचठीक देखिएमा तोकिएको दस्तुर लाई तोकिए बमोजमि जाँचको टाँचा लगाउनु पर्छ । (३) जाँच गरिनु पर्ने कुनै पननाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र जाँच नगरी राख्नु हुँदैन ।

(४) नरीक्षकले व्यापारकि नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र वा त्यस्तो नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रले बकिरी गरिएको वा दिएको वस्तुको नाप वा तौल वा त्यस्तो नाप वा तौल नाप्ने वा तौलने यन्त्र राखिएको कुनै पनस्थानमा गई जाँच गर्न सक्नेछ । (५) नरीक्षकले कुनै व्यापारी वा नजिले आफ्नो कामको नमित्त नयिक्त गिरेको कुनै व्यक्तिले प्रयोगमा ल्याएका वा त्यस्तो व्यापारी वा व्यक्तिसँग रहेको वा व्यापारको कामको लागि कुनै स्थानमा राखिएको नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र र सो सम्बन्धी सबै लखित पेश गर्न आदेश दिने सक्नेछ र त्यस्तो व्यापारी वा व्यक्तिले पनसो आदेश बमोजमिको यन्त्र वा लखित पेश गर्नु पर्छ । (६) नरीक्षकलाई नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रको सम्बन्धमा कसैले यस ऐन अन्तर्गत कुनै कसूर गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने शङ्का लागेमा नजिले त्यस्तो नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र वा त्यस्तो नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रले बकिरी गरेको वा दिएको वा दिने लागेको वस्तु र सम्बन्धित सबै लखित आफ्नो कब्जामा लनि सक्नेछ । (७) नरीक्षकलाई कुनै पनमोहर बन्द प्र्याकेजमा रहेको वस्तुको नाप वा तौल सो प्र्याकेजको लेबलमा उल्लिखित नाप वा तौल भन्दा कम छ भन्ने शङ्का लाग्ने कारण भएमा नजिले त्यस्तो प्र्याकेजको मोहर तोडी प्र्याकेजमा रहेको वस्तुको नाप वा तौल जाँच गर्न सक्नेछ । (८) नरीक्षकले उपदफा (७) बमोजमि जाँचदा प्र्याकेजको वस्तुको नाप वा तौल ठीक नदेखिएमा प्र्याकेज र त्यसभित्र रहेको वस्तु आफ्नो कब्जामा लनि सक्नेछ र ठीक देखिएमा प्र्याकेजको उचित मूल्य सो प्र्याकेजको धनीलाई दिनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (९) नरीक्षकको कार्यक्षेत्रभित्रको प्रदेश तथा स्थानीय तहको कुनै निकाय वा कार्यालयले नाप वा तौल तथा नाप्ने वा तौलने यन्त्रको सम्बन्धमा परामर्श मागेमा नरीक्षकले त्यस सम्बन्धमा परामर्श दिनु पर्नेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधति । २९. पुनरावेदन: यस ऐन बमोजमि नरीक्षकले गरेको नरिण्य वा सजायको आदेश उपर नयिनत्रक समक्ष र जिल्ला अदालतले गरेको नरिण्य वा सजायको आदेश उपर सम्बन्धित उच्च अदालतमा पैतीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-४ । सजाय । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधति । ३०. सजाय: (१) नरीक्षकले देहाय बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई संस्थालाई देहाय बमोजमि जरिवाना गर्नेछ:- (क) दफा २० को उपदफा (४) विपरीत हुने गरी काम गरे वा गराएमा एक हजार रूपैयाँदेखि पाँच हजार रूपैयाँसम्म, । (ख) दफा २१ बमोजमि नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालन नगरेमा वा त्यस्तो निर्देशन विपरीत काम गरेमा पाँच हजार रूपैयाँदेखि दश हजार रूपैयाँसम्म, । (ग) दफा २५ विपरीत हुने गरी नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र प्रयोग गरेमा एक हजार रूपैयाँदेखि पाँच हजार रूपैयाँसम्म, । (घ) दफा २७ विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेमा पाँच हजार रूपैयाँदेखि दश हजार रूपैयाँसम्म, ।

(ङ) कुनै वस्तुको नाप वा तौलको आधारमा बकिरी वा कारोबार गर्दा जुन नाप वा तौलको परिमाणको खरदि, बकिरी वा कारोबार । गरेको हो, सो नाप वा तौलले नशिचति गरेको परिमाण भन्दा घटी बढी गरी लए वा लनि लगाएमा वा दए वा दिने लगाएमा नजिले पाँच हजार रूपैयाँदेखि पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म, तर निर्माण सामग्री, सुन, चाँदी वा मूल्यवान धातु, पेट्रोलियम पदार्थ, एल.पी.जी. सलिन्डर वा उद्योगको हकमा नजिले पचास हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "निर्माण सामग्री" भन्नाले समिन्ट, छड, ईटा, गट्टी, बालुवा, जथि-टेक्सटाइल,

पेन्ट, समिन्ट बोर्ड, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने काठ, शशिश, यू.पी.बी.सी. र बजिलीको तार समेतलाई जनाउँछ । (च) दफा २० को उपदफा (१) र (५), दफा २३, २६ र २६क. वपिरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेमा, त्यस्तो कार्य गर्ने उद्योग गरेमा, त्यस्तो कार्य गर्न कसैलाई दुरुत्साहन दिएमा वा यो ऐन बमोजमि नरीक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सलिसलामा कुनै काम गर्दा त्यसमा बाधा अवरोध पुर्याएमा पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म, र । (छ) यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक कसैले यस ऐन वपिरीत हुने अन्य कुनै कार्य गरेमा दश हजार रूपैयाँसम्म । (२) कसैले कुनै स्ट्यान्डर्ड नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र जाली वा घटी, बढी बनाएमा वा बनाउन लगाएमा वा त्यस्तो जाली वा घटी, बढी नाप्ने वा तौलने यन्त्र जानी-जानी सक्कली रूपमा व्यवहार गरेमा वा व्यवहार गर्ने उद्देश्यले राखेमा वा बकिरी गरेमा वा गराएमा वा यस ऐन बमोजमि स्ट्यान्डर्ड नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रमा लगाउने टाँचा बगिरेमा वा जाली टाँचा लगाएमा वा लगाउन लगाएमा वा बनाएमा वा राखेमा वा नाप वा तौलमा वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रको वास्तविकभन्दा बाहेकका अन्य कुनै यन्त्र वा त्यस्तै कुनै वस्तु प्रयोग गरी घटी, बढी गराएमा वा गराउने उद्देश्यले राखेमा वा राख्न लगाएमा वा कुनै प्रवधिप्रयोग गरी जाली सफ्टवेयर बनाई नाप वा तौलको परिमाणमा घटी वा बढी गराएमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रूपैयाँ देखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) यस ऐन वपिरीत हुने गरी नरीक्षकले जानी-जानी नापतौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रमा टाँचा लगाएमा नजिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३०क. सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने: (१) यो ऐन बमोजमि नरीक्षकले गरेको नरिण्यबाट दाखलि गर्नु पर्ने जरिवाना त्यस्तो नरिण्य भएको मितिलि पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दाखलि गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभित्र जरिवानाको रकम दाखलि नगरेमा त्यस्तो रकम नेपाल सरकारले तोकेको कार्यालय वा अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजमि सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी लनिन्छ । परिच्छेद-५ । विविधि ।

३१. टाँचा लगाइएको नाप तौल वा नाप्ने तौलने यन्त्रको कानूनी मान्यता: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतका नियमहरू बमोजमि टाँचा लागेको नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र ठीक छैन भनी अदालतबाट प्रमाणित नभएसम्म ठीक मानिन्छ । ३२. संगठित संस्था वा फर्मले गरेको कसूरको दायित्व: (१) यो ऐन अन्तर्गतको कसूर कुनै संगठित संस्था वा फर्मले गरेमा सो कसूर गरेको समयमा फर्मको हकमा सो फर्मको हस्तिसेदार र संगठित संस्था भए सो संस्थाको सञ्चालन गर्ने मुख्य प्रशासकीय अधिकारी वा अधिकारीहरू कसूरदार ठहरी सजायको भागी हुनेछन् । तर, त्यस्तो हस्तिसेदार वा सञ्चालन गर्ने मुख्य प्रशासकीय अधिकारी वा अधिकारीहरूले त्यस्तो कसूर हुन नदिन सक्भर प्रयास गरेको वा त्यस्तो कसूर गरेको थाहा नभएको भनी प्रमाणित गरेमा सजायको भागी हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै संगठित संस्था वा फर्मले यो ऐन अन्तर्गतका कसूर गरेमा र त्यस्तो कसूर फर्मको हकमा सो फर्मको हस्तिसेदार वा संगठित संस्था भए सो संस्थाको मुख्य प्रशासकीय अधिकारी वा अधिकारीहरूको स्वीकृति वा लापरवाहीले भएको भन्ने प्रमाणित भएमा त्यस्तो हस्तिसेदार वा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी वा अधिकारीहरूले कसूर गरेको मानी सजायको भागी हुनेछ । ३३. असल नयितले काम गरेकोमा बचाउ: यो ऐन बमोजमि असल नयित लई गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै सरकारी कर्मचारी उपर मुद्दा चलाइने वा अन्य कुनै कानूनी कारबाही गरिने छैन । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ३३क. मुद्दाको तहककात: (१) दफा १९क., १९ख. र दफा ३० को पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (२) बमोजमि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहककात र डायरी नरीक्षकले गर्नेछ । (२) दफा ३० को पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (३) बमोजमि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहककात र डायरी पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । नयिन्त्रकले तोकेको अधिकृतले गर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि तहककातको काम पूरा भएपछि तहककात गर्ने अधिकारीले मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद अगावै अनुसन्धान प्रतविदन सरकारी वकील समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ३४. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चलाइनेछ । ३५. अधिकार प्रत्यायोजन: नेपाल सरकारले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरू बमोजमि प्राप्त सबै वा केही अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनामा तोकेको अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । ३५क. प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनुगमन गर्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि नापतौल तथा नाप्ने वा तौलने यन्त्रको जाँच गराए, नगराएको, इजाजतपत्र तथा अनुमतपत्र लिए, नलिएको वा त्यस्तो इजाजतपत्र तथा अनुमतपत्रको नवीकरण गराए, नगराएको सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्न सक्नेछ । (२) प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा विभागसँग समन्वय गरी अनुगमन गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि अनुगमन गर्दा कसैले यस ऐन वपिरीतको कार्य गरेको पाइएमा अनुगमन गर्ने अधिकारीले कारबाहीका लागि विभाग वा अन्तर्गतको कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि अनुगमनको क्रममा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय कानून बमोजमि कारबाही गर्नु पर्ने कुनै विषय देखिएमा त्यस्तो कानून बमोजमि समेत प्रदेश वा स्थानीय तहले कारबाही गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कारबाहीका लागि लेखी आएमा विभाग वा कार्यालयले तत्काल आवश्यक छानबिन गरी यस ऐन बमोजमि आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । ३६. नियमहरू बनाउने अधिकार: (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ:- । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी ती नियमहरूमा देहायका सबै वा केही कुराको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । (क) प्रमुख स्ट्यान्डर्ड, माध्यमिक स्ट्यान्डर्ड र

कार्यकारी स्ट्यान्डर्ड जाँच गर्ने कार्यवधि, । (ख) नाप्ने वा तौलने यन्त्र राख्न हुने संख्या त्यसलाई जाँचने र त्यसमा टाँचा लगाउने तरीका र त्यस सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कुराहरू, । (ग) व्यापारिक नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र बनाउने निर्माताले त्यस्तो नाप तौल वा नाप्ने तौलने यन्त्रमा टाँचा लगाउने कसिमि, । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । (घ) व्यापारिक नाप वा तौल वा नाप्ने यन्त्र वा तौलने यन्त्र बनाउने, मर्मत गर्ने, बकिरी गर्ने वा नाप्ने वा तौलने सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दौंदा अपनाउनु पर्ने तरिका र इजाजतपत्र पाउने व्यक्तिले पालन गर्नु पर्ने शर्त, । (ङ) नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र जाँच गर्ने र त्यसमा टाँचा लगाउने अवधिरि त्यसलाई रद्दी गर्ने अवस्था, । (च) नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रको हिसाब कतिब अभिलेख राख्ने र देखाउने तरिका, । (छ) व्यापारिक नाप वा तौलको नाप वा तौल र नाप्ने वा तौलने यन्त्रको घटी बढीको हद तोक्ने, । (ज) प्रमुख स्ट्यान्डर्ड, माध्यमिक स्ट्यान्डर्ड र कार्यकारी स्ट्यान्डर्डको नाप र तौलको घटी बढीको हद तोक्ने, । (झ) कुनै व्यापार वा कुनै व्यापारको कसिमिमा वस्तु बेच्दा मान्यता दिने घटी बढीको हद तोक्ने, । (ञ) यो ऐन बमोजमि अनधिकृत नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र जफत गर्ने, रोक्का गर्ने वा छुट दनि, । (ट) कुनै नाप वा तौललाई स्ट्यान्डर्ड राशी र नापको रुपमा परिणत गर्दा परिमाण व्यक्त गर्ने तरिका अपनाउनेपाँचौ संशोधनद्वारा संशोधति । (ठ) पाँचौ संशोधनद्वारा झकिएको । ३७. बचाउ: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमहरुमा लेखिएका कुराहरुमा सोही बमोजमि र अन्य कुरामा प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि हुनेछ । ३८. खारेजी: स्ट्यान्डर्ड नाप तौल ऐन, २०२० लाई खारेज गरिएकोछ । द्रष्टव्य: (१) बहुमूल्य रत्नहरुको खरिद बिक्री लेनदेनको कारोवारमा बाहेक अन्य सबै कारोवार र मालसामानका सम्बन्धमा अरु दफा प्रारम्भ भइसकेका झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, रौतहट, बारा, पर्सा, चतिवन, मकवानपुर, काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुर, काभ्रे, कास्की, पाल्पा, रुपन्देही र बाँके जिल्लाहरुमा ऐनको दफा २क, २क, २ख, २ग, २घ, र दफा ३३क २०३४ । २ ।

स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२५ । ७ । ९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ । २०३३ । ७ । ४ । २. स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४२ । २०४२ । ६ । ९ । ३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ । २०४३ । ७ । २४ । ४. स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४४ । २०४४ । ६ । ९ । ५. स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (चौथो संशोधन) ऐन, २०४५ । २०४५ । ७ । १० । ६. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ । २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून । संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ । २०६६ । १० । ७ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ । २०७२ । ११ । १३ । ९. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन । र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ । २०७४ । ६ । ३० । १०. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई । संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ । २०७६ । ०१ । ०२ । ११. स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौ संशोधन) ऐन, २०७९ । २०७९ । ५ । २८ । २०२५ सालको ऐन नं. १७ । मेट्रिक पद्धतमा आधारित नाप तौलको स्ट्यान्डर्ड कायम गरी प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था । गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल भरी मेट्रिक पद्धतमा आधारित नाप र तौलको स्ट्यान्डर्ड कायम । गरी प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह । र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन, । २०२५” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल भर लागू हुनेछ । (३) यो दफा तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ र अन्य दफाहरु नेपाल सरकारले । नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी तोकिएको ठाउँमा तोकिएको मतिदिखि । तोकिएको कारोबार वा मालसामानको सम्बन्धमा प्रारम्भ हुनेछ । । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- । (क) । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ लागू हुने बारेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति मतिदि- । (१) २०२७ । ५ । १५ (२) २०२८ । ३ । १४ (३) २०३० । ३ । १८ (४) २०३१ । ५ । ३१ । (५) २०३१ । ७ । २६ । (६) २०३२ । १ । १५ (७) २०३२ । १२ । १६ (८) २०३३ । ४ । ४ (९) २०३३ । ७ । १६ । (१०) २०३४ । १ । २० । (११) २०३४ । ७ । १५ (१२) २०३४ । ११ । ९ (१३) २०३६ । १ । १० (१४) २०३६ । ९ । ९ । (१५) २०३६ । ११ । ७ । (१६) २०३७ । ८ । २३ (१७) २०३९ । ३ । ७ (१८) २०४० । ७ । २१ । (ख) । (ग) “सामान्य वायुमण्डलीय चाप” भन्नाले प्रतविर्ग मटिर १०१३२५ । न्यूटनको चाप सम्झनुपर्छ । स्पष्टीकरण: एक कलोग्रामको राशीलाई एक मटिर प्रत । सेकेण्डको दरले गतिबढाउने बल (फोर्स) लाई न्यूटन । मानिन्छ । (घ) “व्यापारिक नाप वा तौल” भन्नाले वाणिज्य तथा व्यापारको । कारोबारमा व्यवहार गरिने स्ट्यान्डर्ड नाप र तौललाई जनाउँछ । (ङ) “नाप्ने यन्त्र” भन्नाले तौलने यन्त्र बाहेक अरु जुनसुकै नाप्ने । यन्त्रलाई सम्झनु पर्छ र यस शब्दले लम्बाई, क्षेत्रफल, आयतन वा । ग्राहति नाप्ने वा गन्ने यन्त्र समेतलाई जनाउँछ । (च) “तौलने यन्त्र” भन्नाले तौलने काममा व्यवहार गरिने सबै ।

कसिमिको तौलने यन्त्र र दुई पल्ला भएको तराजु र सो तराजुमा । व्यवहार हुने ढक समेतलाई जनाउँछ । (छ) “मोहर बन्द प्याकेज” भन्नाले बकिरीको समयमा त्यसभित्र रहेको । वस्तुको कुनै नाप वा तौल नगरी बेच्ने अभिप्रायले राखिएको बन्दी । पोको, शशी, पीपा, टनि, व्यारल, बाकस, भाँडो, थैलो, बोरा वा यस्तै । अरु कुनै प्याक गरिएको चीजलाई सम्झनुपर्छ । (ज) “टाँचा” भन्नाले ढालेर, खोपेर, कुँदैर, डामेर वा कुनै तरीकाले । यथासम्भव नमेटि गरी लगाइएको टाँचालाई सम्झनु पर्छ र सो । शब्दले त्यस्तो सलिछाप लगाउन नमिल्ने यन्त्रमा सजिलै नउत्कनि वा । नफुत्कनि गरी टाँसिएको नरीक्षकद्वारा प्रमाणित

सलिछापलाई समेत । जनाउँछ । (झ) “जाँच” भन्नाले नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र जाँच्ने वा । परीक्षण गर्ने कामलाई सम्झनु पर्छ र यो शब्दले पुनः जाँच गर्ने । काम समेतलाई जनाउँछ । (ज) “नयित्त्रक” भन्नाले वभागको महानरिदेशक सम्झनु । पर्छ । (ट) “नरीक्षक” भन्नाले नेपाल सरकारले यो ऐनको प्रयोजनको लागि । नयिकृत गरेको वा तोकदिएको अधिकारीलाई सम्झनु पर्छ । । +(ट१) “नाप तौलको साधारण सभा” भन्नाले कन्भेन्शन ड्यू मटिर । अन्तर्गत स्थापना भएको कन्फरेन्स जनरल डे प्वाइड्स ए मेजरस । सम्झनु पर्छ । +(ट२) “नाप तौलको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय” भन्नाले कन्भेन्शन मटिर ड्यू । अन्तर्गत स्थापना भएको ब्यूरो इण्टरनेशनल डे प्वाइड्स ए मेजरस । सम्झनु पर्छ । +(ट३) “कानूनी नाप तौल वजिजानको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था” भन्नाले । कन्भेन्शन इन्स्टिच्यूयण्ट यून अर्गनाइजेशन इण्टरनेशनल डे । मेट्रोलोजी लगिल अन्तर्गत स्थापना भएको अर्गनाइजेशन । इन्टरनेशनल डे मेट्रोलोजी सम्झनु पर्छ । (ठ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमिको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत । बनेको नयिमहुमा तोकिएको वा तोकिए बमोजमिको सम्झनु । पर्छ । (ड) “वभाग” भन्नाले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल वभाग सम्झनु । पर्छ । परच्छेद-२ । स्टाण्डर्ड नाप र तौल । +२क. नाप तौलका एकाईहरु: (१) नाप तौलका प्रत्येक ईकाईहरु मेट्रिक प्रणालीमा । आधारति हुनेछन् । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको नमित्त- । (क) नाप तौलको साधारण सभाले सफारिस गरेको अन्तर्राष्ट्रिय । प्रणालीका ईकाईहरु, र । (ख) कानूनी नापतौल वजिजानको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सफारिस । गर्ने अरु अतरिकित ईकाईहरु, मेट्रिक प्रणालीका ईकाईहरु । हुनेछन् । ३. मीटर: (१) मीटर लम्बाईको मूल ईकाई हुनेछ । (२) “मीटर” भन्नाले प्रकाशले १/२९९७९२४५८ सेकेण्डको अवधिभित्ति । शून्य ठाउँ (भ्याकुम) मा तय गरेको दुरीलाई जनाउँछ । 5(३) नेपाल सरकारले मटिरको परमाण (भ्यालु) निकाल्ने मटिरको एक । राष्ट्रिय स्टाण्डर्ड बनाउनेछ । त्यस्तो स्टाण्डर्ड मटिरको अन्तर्राष्ट्रिय स्टाण्डर्ड । अनुसार प्रमाणति गराई वभागमा नयित्त्रकको जमिमामा राखनिछ । ४. कलोग्राम: (१) कलोग्राम राशिको मूल इकाई हुनेछ । (१क) “कलोग्राम” भन्नाले जुल सेकेण्ड एकाइमा व्यक्त गरिएको । प्लाङ्क अचर राशीको नश्चिति सङ्ख्यात्मक मान ६.६२६०७०१५×१०-३४ को । आधारमा निकालिएको परमाण सम्झनु पर्छ र जुल सेकेण्ड बराबर कलोग्राम ।

वर्गमटिर प्रतसेकेण्ड हुन्छ । 5(२) नेपाल सरकारले कलोग्रामको परमाण निकाल्ने कलोग्रामको एक । राष्ट्रिय स्टाण्डर्ड बनाउनेछ । त्यस्तो स्टाण्डर्ड अन्तर्राष्ट्रिय कलोग्राम स्टाण्डर्ड वा । सो अनुसार बनाइएको अन्य मुलुकको राष्ट्रिय स्टाण्डर्ड अनुसार प्रमाणति गराई । वभागमा नयित्त्रकको जमिमामा राखनिछ । (३) उपदफा (१) र दफा ८ख. मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि । बहुमूल्य रत्नको लागि राशिको मूल इकाई एक कलोग्रामको पाँच हजार । खण्डको एक खण्ड बराबरको एक क्यारेट हुनेछ । (४) कुनै स्थानमा तौलको स्टाण्डर्ड इकाई सो स्थानमा राशिको मूल । इकाईको तौल हुनेछ । ५. सेकेण्ड: (१) सेकेण्ड समयको मूल ईकाई हुनेछ । (२) सजियिम एच-१३३ परमाणुको भौतिक अवस्था (ग्राउण्ड स्टेट) । को दुई अतिमिहीन सतह (हाइपर फाइन लेवल) बीचको स्थितिको अन्तरमा । हुने विकिरण (रेडिएशन) को ९१९२६३१७७० गुणा समयावधिलाई सम्झनु । पर्छ । ६. एम्पियर: (१) एम्पियर वदियुत धाराको मूल इकाई हुनेछ । 5(२) “एम्पियर” भन्नाले कोलम्ब एकाइमा व्यक्त गरिएको वदियुतको । इलमिन्ट्री चार्जको नश्चिति सङ्ख्यात्मक मान १.६०२१७६६३४×१०-१९ को । 5 पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधति । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । आधारमा निकालिएको वदियुतीय धारा सम्झनु पर्छ र कोलम्ब बराबर एम्पियर सेकेण्ड । हुन्छ । ७. केलभिन: (१) केलभिन थर्मोडाइनामिक तापक्रमको मूल इकाई हुनेछ । 5(२) “केलभिन” भन्नाले जुल प्रतिकेलभिन एकाइमा व्यक्त गरिएको । बोल्जमेन अचर राशीको नश्चिति सङ्ख्यात्मक मान १.३८०६४९×१०-२३ को । आधारमा निकालिएको थर्मोडाइनामिक तापक्रम सम्झनु पर्छ र जुल प्रतिकेलभिन । बराबर कलोग्राम वर्गमटिर प्रतवर्ग सेकेण्ड प्रतिकेलभिन हुन्छ । (३) केलभिन तापक्रमको अन्तर जनाउनेमा समेत प्रयोग गरनिछ । (४) तापक्रमको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारिकि स्केलको सेल्सीयस डिग्री, । जसको बराबर २७३.१५ केलभिन हुन्छ । (५) सेल्सीयस डिग्रीलाई तापक्रमको अन्तर जनाउनेमा समेत प्रयोग गर्न । सकनिछ । ८. क्याण्डेला: (१) क्याण्डेला प्रकाश तीव्रताको मूल इकाई हुनेछ । (२) “क्याण्डेला” भन्नाले प्रत्येक वर्गमीटर १.१३२५ न्यूटन चापमा । प्लाटनिम जम्ने तापक्रममा कृष्ण पण्डि (ब्ल्याक बडी) को १ । ६००००० । वर्गमीटर सतहको लम्ब दशिको प्रकाश तीव्रता (लुमिनिस इण्टेन्सिटी) लाई । जनाउँछ । ८क. मोल: (१) मोल वस्तुको परमाणको मूल इकाई हुनेछ । पाँचौँ संशोधनद्वारा झकिएको । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पहिलो संशोधनद्वारा थप । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । 5(२) “मोल” भन्नाले परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रोन जस्ता इलमिन्ट्री । इन्टिजिको ठीक ६.०२२१४०७६×१०२३ सङ्ख्यात्मक मान सम्झनु पर्छ । उक्त । सङ्ख्या एभोगाद्रो अचर राशीको नश्चिति सङ्ख्यात्मक मान हो र त्यसलाई प्रतमोल । एकाइमा व्यक्त गरनिछ । स्पष्टीकरण: मोलको जब प्रयोग हुन्छ मौलिक तत्वहरु (इलमिन्ट्री इण्टिजि) । को राम्रो उल्लेख हुनुपर्छ र यो परमाणु, अणु वदियुतशक्तयुक्त परमाणु (आयन्स), ।

इलेक्ट्रोन, अरु कणहरु वा त्यस्तो तोकिएको कणको समूह हुन सक्छ । +८ख. नाप तौलका अरु इकाईहरु तोकने: (१) नाप तौलको साधारण सभा र कानूनी । नाप तौल वजिजानको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सफारिस गरेको नाप तौलको मूल । इकाईहरुसंग सम्बन्धति पूरक (सप्लमिण्ट्री) उदभूत (डरिइभ्ड) वा अरु । ईकाईहरु वा स्टाण्डर्ड प्रतरुपि वा परभाषाहरु तोकिए बमोजमि हुनेछन् । स्पष्टीकरण: उदभूत ईकाईहरु (डरिइभ्ड युनटिहरु) भन्नाले मूल वा पूरक । ईकाईबाट वा दुवै ईकाईबाट निकालिएको ईकाईलाई जनाउँछ । (२) नाप तौलको साधारण सभा वा कानूनी नाप तौल वजिजानको । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सफारिस गरेको

नाप वा तौलको ईकाईहरुसंग सम्बन्धित । अपवर्त्य (मल्टपिल्स) अपवर्त (सवमल्टपिल्स), प्राकृतिक स्थिर (फजिकिल । कन्स्टेण्ट) र अनुपात गुणक (रेशियो अफ को-इफसिन्सी) तोकिएबमोजमि । हुनेछन् । (३) नाप तौलको साधारण सभा वा कानूनी नाप तौल वजिजानको । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सफिरशि गरे अनुसारको नाप र तौलका वशिष इकाईहरु । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी आवश्यक अवधकि । लागितोकन सक्नेछ । +८ग. अन्तर्राष्ट्रिय इकाईहरु नेपाली अङ्कमा रहने: (१) गणनाको मूल इकाई । अन्तर्राष्ट्रिय इकाईको आधारमा नेपाली अङ्कहरु हुनेछ र आवश्यकता अनुसार । अङ्ग्रेजी अङ्कहरु प्रयोग गर्न सकिनेछ । (२) प्रत्येक गणना दशमलव प्रणालीमा हुनेछ । (३) गणनाको दशमलव अपवर्त्य (मल्टपिल्स) र अपवर्त (सव । मल्टपिल्स) तोकिएको संज्ञा तथा तरीका अनुसार लेखनेछ । +८घ. स्टाण्डर्ड इकाईहरु: दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८, र ८क. मा तोकिएको नाप वा । तौलको मूल इकाईहरु र दफा ८ख अन्तर्गत तोकिएबमोजमिको पूरक तथा अरु । इकाईहरु नाप वा तौलका स्टाण्डर्ड इकाईहरु हुनेछन् । ९. । १०. । ११. । १२. । १३.

। १४. कुनै खास कसिमिको नाप र तौल चलनमा राख्न पनि सकिने: नेपाल । को कुनै ठाउँ वा कारोवार वा मालसामानको सम्बन्धमा यो ऐन लागू भए तापनि । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म । त्यस्तो ठाउँ वा कारोवार वा मालसामानको सम्बन्धमा स्टाण्डर्ड राशी र नापका । अतिरिक्त सोही सूचनामा तोकिएको अरु कुनै नाप र तौलको प्रचलन जारी । राख्न अनुमतिदिने सक्नेछ । तर, यो ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडि तत्काल प्रचलनमा नरहेको कुनै नाप । वा तौल प्रचलनमा ल्याउने गरी नेपाल सरकारले उपदफा (१) अन्तर्गत अनुमति । दिने सक्ने छैन । १५. प्रचलति नाप र तौललाई स्टाण्डर्ड नाप र तौलमा परिणत गर्ने: (१) यो ऐन लागू । हुनुभन्दा अगाडि प्रचलनमा रहेको नाप र तौलको परिमाणलाई स्टाण्डर्ड नाप वा । तौलको रुपमा अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका अनुपातकि दरमा परिणत गर्न सकिने । छ । (२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी उपदफा । (१) मा उल्लेख गरिएका नाप वा तौल बाहेक अरु नाप वा तौलको परिमाणलाई । स्टाण्डर्ड नाप वा तौलको रुपमा परिणत गर्ने अनुपातकि दर तोकन सक्नेछ । (३) कुनै ऐन वा ऐन अन्तर्गतको कुनै नियम आदेश वा सूचना वा कुनै ।

करार वा लिखितमा उल्लेख गरिएको स्टाण्डर्ड राशी वा नाप बाहेक अरु कुनै । नाप वा तौलको परिमाण अवस्था अनुसार अनुसूचीमा वा उपदफा (२) अन्तर्गत । नकालिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको अनुपातकि दरमा परिणत भएको । माननेछ । (४) कुनै लेनदेख वा व्यवहारको सम्बन्धमा व्यक्त गरिएको कुनै नाप । वा तौलको परिमाणलाई स्टाण्डर्ड राशी वा नापको रुपमा यस दफा अन्तर्गत । परिणत गर्दा त्यस्तो लेनदेन वा व्यवहारको लागितोकिए बमोजमिको हिसाबले । गरिने छ । १६. प्रमुख स्टाण्डर्ड: (१) नेपाल सरकारले दफा ८घ. वा उल्लेख गरिएको स्टाण्डर्ड । राशी र नाप वा त्यसको अपवर्त्य वा अपवर्त अंश (मल्टपिल्स वा सव-मल्टपिल्स) । को सेट बनाउन लगाउन सक्नेछ । त्यस्तो सेटलाई प्रमुख स्टाण्डर्ड भनिनेछ । (२) प्रमुख स्टाण्डर्ड तोकिएको वस्तु, डिजाइन तथा विवरणको हुनेछ । त्यसलाई तोकिएको व्यक्तीवा अधिकारीले प्रमाणति गरी टाँचा लगाई ५वर्षभित्र । तोकिए बमोजमि राख्नेछ तथा तोकिए बमोजमिको प्रत्येक अवधिभित्र त्यसलाई । राष्ट्रिय स्टाण्डर्डसंग जाँची त्यसमा सो जाँचेको मति सहितको नसिसा लगाउनु । पर्छ । १७. माध्यमकि स्टाण्डर्ड: (१) कार्यकारी स्टाण्डर्ड ठीक बेठीक जाँचनको लागि नेपाल । सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रमाणति स्टाण्डर्ड नाप र तौलको सेटहरु तयार । गर्न लगाउन सक्नेछ । ती सेटहरुलाई माध्यमकि स्टाण्डर्ड भनिनेछ । (२) माध्यमकि स्टाण्डर्ड तोकिएको वस्तु, डिजाइन तथा विवरणको । हुनेछ । त्यसलाई तोकिएको व्यक्तीवा अधिकारीले प्रमाणति गरी टाँचा लगाई । ५वर्षभित्र तोकिए बमोजमि राख्नेछ तथा तोकिए बमोजमिको प्रत्येक अवधिभित्र । त्यसलाई प्रमुख स्टाण्डर्डसंग जाँची त्यसमा सो जाँचेको मति सहितको नसिसा । लगाउनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि म्यादभित्र जाँच गरी टाँचा नलगाएको । माध्यमकि स्टाण्डर्डको कानूनी मान्यता हुने छैन र यो ऐनको प्रयोजनको लागि । प्रयोग गरिने छैन । १८. कार्यकारी स्टाण्डर्ड: (१) व्यापारिक नाप र तौल वा व्यापारिक प्रचलनमा ल्याइने । नाप्ने र तौलने यन्त्र ठीक बेठीक जाँचनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक । सम्झे जति प्रमाणति नाप र तौलको सेटहरु र मूल्यवान धातु र जवाहरितको । नमितित वशिष कार्यकारी नाप र तौलका सेटहरु बनाउन लगाउन सक्नेछ । ती । सेटहरुलाई कार्यकारी स्टाण्डर्ड भनिनेछ । (२) कार्यकारी स्टाण्डर्ड तोकिएको वस्तु, डिजाइन र विवरणको हुनेछ र । त्यसमा तोकिएका व्यक्तीवा अधिकारीले तोकिएका तरिकाले प्रमाणति गरी टाँचा । लगाई नियन्त्रकले तोकिएको ठाउँमा तोकिए बमोजमि राख्नेछ तथा त्यसलाई । तोकिए बमोजमिको प्रत्येक अवधिभित्र माध्यमकि स्टाण्डर्डसंग जाँची त्यसमा सो । जाँचेको मति सहितको नसिसा लगाउनु पर्छ । तर, मूल्यवान धातु र जवाहरित सम्बन्धी वशिष कार्यकारी स्टाण्डर्डको । सेट प्रमुख स्टाण्डर्डसंग जाँचनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि म्यादभित्र जाँच गरी टाँचा नलगाईएको । कार्यकारी स्टाण्डर्डको कानूनी मान्यता हुने छैन र यो ऐनको प्रयोजनको लागि । प्रयोग गरिने छैन । १९. स्टाण्डर्ड नाप्ने र तौलने यन्त्र: (१) व्यापारिक नाप र तौल वा व्यापारिक ।

प्रचलनमा ल्याइने नाप्ने र तौलने यन्त्र जाँच गर्न चाहनि नाप्ने र तौलने यन्त्र । नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार तयार गर्न लगाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिका नाप्ने र तौलने यन्त्र तोकिए बमोजमि । जाँच गरी टाँचा लगाई तोकिएको तरीका र संख्यामा राखिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिका नाप्ने र तौलने यन्त्रका सेट माध्यमकि । वा कार्यकारी सेट राखिएको ठाउँमा राखिनेछ । १९क. नाप्ने वा तौलने साधन नक्कली बनाउन वा चलन गर्न नहुने: (१) कसैले नाप्ने, । तौलने वा गुणस्तर निर्धारण गर्ने कुनै साधन निर्धारति स्तर भन्दा घटी वा बढी । हुने गरी बनाउन वा बनाउन लगाउन वा त्यसरी बनाएको नाप्ने, तौलने, गुणस्तर

। नरिधारण गर्ने साधन जानीजानी सक्कली सरह चलन गर्न वा चलन गर्ने नथितले । राख्न वा बकिरी गर्न वा त्यस्तो साधनमा लगाउने छाप वा टाँचा नक्कली बनाउन । वा नाप्ने, तौलने वा बदनयितपूर्वक गुणस्तर नरिधारण गर्ने साधनको छाप वा टाँचा । जानीजानी बगिरन वा अर्को कुनै साधनको मददतले त्यस्तो साधनको नाप्ने, तौलने । वा गुणस्तर नरिधारण क्षमतामा प्रभाव पार्न वा त्यस्तो साधनमा नक्कली छाप वा । टाँचा लगाउन वा अन्य कुनै उपायद्वारा चलन चल्तीको नाप वा तौललाई घटी । बढी हुन सक्ने बनाउन हुँदैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर नरिधारण गर्ने । साधन” भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवाको इकाई, गुण वा परमाणु वा त्यस्तो वस्तु । वा सेवाको शुद्धता वा स्तर वा कुनै वस्तुको इकाई नरिधारण गर्न कानून बमोजमि । चलन चल्तीमा रहेको साधन समझनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन । वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि बनाएको, चलन चल्तीमा ल्याएको साधन, । त्यसलाई बनाउने वा मरम्त गर्ने औजार समेत जफत हुनेछ । १९ख.नाप्ने तौलने वा गुणस्तर नरिधारण गर्ने साधन कपटपूर्ण प्रयोग गर्न नहुने: (१) । कसैले कुनै व्यवसाय, कारोबार वा व्यापारको सलिसलामा नाप्ने, तौलने वा । गुणस्तर नरिधारण गर्ने साधन प्रयोग गर्नु पर्दा कानून बमोजमि त्यस्तो साधनको । चलन चल्तीमा नरिधारण गरिएको नाप, तौल वा स्तरभन्दा घटी वा बढी हुने गरी । कपटपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न, अर्को कुनै साधन वा उपायको मददतले त्यस्तो । साधनको चलन चल्तीको नाप्ने, तौलने वा गुणस्तर नरिधारण गर्ने कुरामा प्रतिकूल । प्रभाव पार्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन । वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । २०. स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल बाहेक अरु नाप र तौल प्रचलनमा ल्याउन नपाइने: (१) । दफा १४ र २४ बमोजमि नेपाल सरकारले अन्यथा अनुमति दिएको बाहेक । प्रचलति कानूनमा वा प्रचलनमा जसुकै भएता पनि यो ऐन लागू भएको तीन । महीना पछि यो ऐन लागू भएको क्षेत्रभित्र वा यो ऐन लागू भएको कारोबार र । मालसामानको सम्बन्धमा स्ट्याण्डर्ड नाप वा तौल बाहेक अरु कसिमिको नाप वा । तौलको व्यवहार गर्न वा त्यस्तो कुनै नाप वा तौलको इकाईद्वारा कुनै वस्तुको । मूल्य कटिन् वा परमाणु तोकन हुँदैन ।

(२) कुनै कसिमिको रीति, रवाज, चलन वा व्यवहार अनुसार व्यापारको । कुनै वस्तुको सम्बन्धमा गरिएको करार वा कारोबारमा कुनै व्यापारी वा बकिरेता । वा ग्राहकले नाप वा तौलले तौलने नश्चिति गरेको परमाणु भन्दा घटी वा बढी । माग्ने वा लनि वा माग्न लगाउन वा लनि लगाउने गरेको भए यो ऐन लागू । भएको मतिदिखि त्यस्तो रीति, रवाज, चलन र व्यवहार नषिर्क्यो भएको । माननिन्छ । (३) उपदफा (१) को बर्खलाप गरिएको काम कारोबारको कानूनी । मान्यता हुनेछैन । (४) वस्तुको उत्पादन वा बकिरी वतिरण गर्ने व्यक्तिलाई संस्थाले आफूले । उत्पादन वा बकिरी वतिरण गर्ने वस्तुको नाप वा तौलको परमाणु यकनि गर्न नाप । वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र सम्बन्धति उद्योग वा बकिरी वतिरणस्थलमा । राख्नु पर्नेछ । (५) व्यापारिक कारोबार गर्दा त्यस्तो कारोबारको लागि अनुमति लिए । बमोजमिको नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो । नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र प्रयोग नगरी अन्य तरिकाबाट कारोबार । गर्नु हुँदैन । २१. खास कुरामा केवल नाप मात्र वा तौल मात्र प्रयोग गर्न नरिदेश दनि सकिने: यो । ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा । सूचना प्रकाशति गरी सोही सूचनामा तोकिएको मतिदिखि कुनै खास क्षेत्रभित्र कुनै । खास व्यापार, लेनदेन वा करारका सम्बन्धमा खास खास शर्तहरूका अधीनमा रही । नापेर वा तौलेर मात्र कारोबार गर्न नरिदेश दनि सक्नेछ । २१क.वर्षाको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र । अधिकारका अतिरिक्त वर्षाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) नापतौलको सम्बन्धमा केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्ने, । (ख) नापतौलका एकाइको स्ट्याण्डर्डहरू कायम गर्ने तथा त्यस्ता । स्ट्याण्डर्डहरूको संरक्षण गर्ने, । (ग) स्ट्याण्डर्डहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली बमोजमि ट्रेयासबिलिटी कायम । गर्ने, । (घ) व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोगमा ल्याइएका नाप वा तौल वा । नाप्ने वा तौलने यन्त्रको जाँच गर्ने, गराउने, । (ङ) नापतौल यन्त्रको प्रयोग सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी । कार्य गर्ने, । (च) यस ऐन बमोजमि स्ट्याण्डर्ड नापतौल वा नाप्ने र तौलने यन्त्रको । प्रयोग भए, नभएको सम्बन्धमा प्रदेशको सम्बन्धति निकाय वा । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अनुगमन गर्ने, गराउने, । (छ) नाप वा तौलको परमाणुका सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा । त्यस्तो विवाद समाधान गर्ने, । (ज) अंशाङ्कन (क्यालिब्रेशन) सेवा प्रदान गर्ने, र । (झ) नापतौल सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय तथा । सहकार्य गर्ने । २१ख.नापतौल प्रयोगशाला: नापतौल सम्बन्धी जाँच, अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकास । सम्बन्धी कार्य गर्न वर्षाको एक राष्ट्रियस्तरको नापतौल प्रयोगशाला रहनेछ । परिच्छेद-३ । नाप र तौलको जाँच र टाँचा लगाउने । २२. व्यापारिक नाप र तौलमा परमाणु र संज्ञा अङ्कति हुनु पर्ने: व्यापारिक नाप वा । तौलमा नाप्ने नाप र तौलने तौलको संज्ञा र परमाणु स्पष्टरूपले अङ्कति भएको ।

हुनुपर्छ र तोकिए बमोजमि जाँचको स्पष्ट छाप लगाइएको हुनुपर्छ । २३. टाँचा नलागेको व्यापारिक नाप र तौलको बकिरी वतिरण वा प्रयोग गर्न नषिध: । दफा २४ मा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक तोकिए बमोजमि जाँच नभएको र । नरीक्षकद्वारा सो जाँचको टाँचा नलगाइएको कुनै पनि व्यापारिक नाप वा तौल वा । नाप्ने वा तौलने यन्त्र बकिरी, वतिरण वा व्यवहारमा ल्याइने छैन । २३क.रोक लगाउन, नयिन्त्रणमा लनि वा जफत गर्न सक्ने: (१) कसैले यस ऐन विपरीत । हुने गरी नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र बकिरी वतिरण वा प्रयोग गरेको । पाइएमा नरीक्षकले त्यस्तो नाप्ने वा तौलने यन्त्र प्रयोगमा रोक लगाउन,

नयिन्त्रणमा । लनि वा जफत गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र प्रयोगमा । रोक लगाउने, नयिन्त्रणमा लनि वा जफत गर्ने सम्बन्धी कार्यवधितोकिए बमोजमि । हुनेछ । २४. छुट दनि नेपाल सरकारको अधिकारः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना । प्रकाशति गरी देहाय बमोजमिको व्यवस्था गर्न सक्नेछः- । (क) कुनै खास कसिमिको कारोबारमा वा वदिशी मुलुकसँगको । व्यापारमा मेट्रकि प्रणाली बाहेक अरु कुनै प्रणालीको नाप तौल वा । नाप्ने तौलने यन्त्र जाँच नभएको भए तापनि प्रमाणति सम्म गरी । प्रयोग गर्न दनि, । (ख) खास कसिमिको नाप्ने वा तौलने यन्त्र जाँच भइसकेको अवस्थामा । मात्र प्रयोगमा ल्याउन दनि, र । (ग) खास कसिमिको नाप्ने वा तौलने यन्त्र जाँच गराउन नपर्ने । २५. नाप तौल वा नाप्ने तौलने यन्त्र प्रयोग गर्न अनुमतपित्र लनि पर्नेः व्यापारी तथा । व्यावसायीले नाप तौल वा नाप्ने तौलने यन्त्र प्रयोग गर्न तोकिएको समयभित्र । तोकिएको दस्तुर तरि आफ्नो नाम दर्ता गराई नरीक्षकबाट अनुमतपित्र । लनिपर्छ । २६. इजाजतपत्र नलिई गर्न नहुनेः नरीक्षकबाट तोकिएको दस्तुर तरि । तोकिएबमोजमि इजाजत प्राप्त नगरी कुनै व्यक्तिले आफ्नो व्यापारको सलिसलामा । व्यापारिक नाप वा तौल वा नाप्ने यन्त्र वा तौलने यन्त्र बनाउन, मर्मत गर्न बकिरी । गर्न वा तोकिएको नाप्ने वा तौलने सेवाको व्यवसाय गर्न हुँदैन । २६क. ननूनाको अनुनति (नोडेल एप्युबल) लनि पर्नेः (१) नाप्ने वा तौलने यन्त्र उत्पादन वा । पैठारी गर्न चाहने व्यक्तिला संस्थाले त्यस्तो यन्त्र उत्पादन वा पैठारी गर्नु अर्घ । वभिगबाट ननूनाको अनुनतिलनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बनोजमि उत्पादन वा पैठारी गरिएको नाप्ने वा तौलने । यन्त्रको स्वरूपना परविरतन गर्नु हुँदैन । (३) उपदफा (१) बनोजमि अनुनतिप्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यवधितोकिए । बनोजमि हुनेछ । २२७. नोहरबन्द प्याकेजको नाप तौलः (१) नोहरबन्द प्याकेजना रहेको वस्तुको नाप वा । तौल स्पष्ट उल्लेख गरी लेबल लगाएको हुनु पर्नेछ । लेबल नलगाइएको नोहरबन्द । प्याकेज कसैले बेच्न, बेच्न लगाउन वा बेच्ने उद्देश्यले राख्न हुँदैन । (२) नोहरबन्द प्याकेजना लेबल बाहेक कुनै छुट्टै घोषणा वा जानकारी । उल्लेख गर्नु पर्ने भएना त्यस्तो घोषणा वा जानकारी सनेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३) नोहरबन्द प्याकेजको लेबलना प्याकेजभित्र रहेको वस्तुको खुद परनिण । उल्लेख गर्दा बकिरी वतिरणका लागि राखिएको त्यस्तो वस्तुको प्याकेज वा भाँडोको । तौल बाहेकको परनिण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) नोहरबन्द प्याकेजको स्ट्याण्डर्ड साइज, लेबल, घटी, बढीको हद, खुद र । कुल परनिण पत्ता लगाउने जाँचवधिति तथा नोहरबन्द प्याकेज सम्बन्धी अन्य । व्यवस्था तोकिए बनोजमि हुनेछ । २८. नरीक्षकको कान कर्तव्यः (१) नरीक्षकले नयिन्त्रकले तोकिएको क्षेत्र र । सनयना नाप र तौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्र जाँच गर्नुपर्छ । (२) नरीक्षकले आफ्नो सनक्ष जाँचको ननितित ल्याइएका नाप वा तौल । वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिनहु । बमोजमि जाँची ठीक देखिएमा तोकिएको दस्तुर लिई तोकिए बमोजमि जाँचको । टाँचा लगाउनु पर्छ । (३) जाँच गरिनु पर्ने कुनै पननाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र । जाँच नगरी राख्नु हुँदैन । (४) नरीक्षकले व्यापारिक नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र वा । त्यस्तो नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रले बकिरी गरिएको वा दिएको । वस्तुको नाप वा तौल वा त्यस्तो नाप वा तौल नाप्ने वा तौलने यन्त्र राखिएको । कुनै पनस्थानमा गई जाँच गर्न सक्नेछ । (५) नरीक्षकले कुनै व्यापारी वा नजिले आफ्नो कामको नमितित । नयिक्तगरेको कुनै व्यक्तिले प्रयोगमा ल्याएका वा त्यस्तो व्यापारी वा व्यक्तिसंग । रहेको वा व्यापारको कामको लागि कुनै स्थानमा राखिएको नाप वा तौल वा । नाप्ने वा तौलने यन्त्र र सो सम्बन्धी सबै लिखित पेश गर्न आदेश दनि सक्नेछ र । त्यस्तो व्यापारी वा व्यक्तिले पनसो आदेश बमोजमिको यन्त्र वा लिखित पेश । गर्नु पर्छ । (६) नरीक्षकलाई नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रको सम्बन्धमा । कसैले यस ऐन अन्तर्गत कुनै कसूर गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने शङ्का लागेमा । नजिले त्यस्तो नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र वा त्यस्तो नाप वा तौल वा । नाप्ने वा तौलने यन्त्रले बकिरी गरेको वा दिएको वा दनि लागेको वस्तु र । सम्बन्धति सबै लिखित आफ्नो कब्जामा लनि सक्नेछ । (७) नरीक्षकलाई कुनै पनमोहोर बन्द प्याकेजमा रहेको वस्तुको नाप । वा तौल सो प्याकेजको लेवलमा उल्लिखिति नाप वा तौल भन्दा कम छ भन्ने । शङ्का लाग्ने कारण भएमा नजिले त्यस्तो प्याकेजको मोहोर तोडी प्याकेजमा रहेको । वस्तुको नाप वा तौलको जाँच गर्न सक्नेछ । (८) नरीक्षकले उपदफा (७) बमोजमि जाँचदा प्याकेजको वस्तुको नाप । वा तौल ठीक नदेखिएमा प्याकेज र त्यसभित्र रहेको वस्तु आफ्नो कब्जामा लनि । सक्नेछ र ठीक देखिएमा प्याकेजको उचित मूल्य सो प्याकेजको धनीलाई । दनिछ । (९) नरीक्षकको कार्यक्षेत्रभित्रको प्रदेश तथा स्थानीय तहको कुनै निकाय । वा कार्यालयले नाप वा तौल तथा नाप्ने वा तौलने यन्त्रको सम्बन्धमा परामर्श मागेमा । नरीक्षकले त्यस सम्बन्धमा परामर्श दनि पर्नेछ । २२९. पुनरावेदनः यस ऐन बमोजमि नरीक्षकले गरेको नरिणय वा सजायको आदेश उपर । नयिन्त्रक समक्ष र जिल्ला अदालतले गरेको नरिणय वा सजायको आदेश उपर ।

सम्बन्धति उच्च अदालतमा पैतीस दनिभित्र पुनरावेदन गर्न सक्निछ । परिच्छेद-४ । सजाय । २३०. सजायः (१) नरीक्षकले देहाय बमोजमिको कसुर गर्ने व्यक्तिला संस्थालाई देहाय । बमोजमि जरिवाना गर्नेछः- । (क) दफा २० को उपदफा (४) विपरीत हुने गरी काम गरे वा । गराएमा एक हजार रूपैयाँदेखि पाँच हजार रूपैयाँसम्म, । (ख) दफा २१ बमोजमि नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना । नगरेमा वा त्यस्तो निर्देशन विपरीत काम गरेमा पाँच हजार । रूपैयाँदेखि दश हजार रूपैयाँसम्म, । (ग) दफा २५ विपरीत हुने गरी नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने । यन्त्र प्रयोग गरेमा एक हजार रूपैयाँदेखि पाँच हजार रूपैयाँसम्म, । (घ) दफा २७ विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेमा पाँच हजार । रूपैयाँदेखि दश हजार रूपैयाँसम्म, । (ङ) कुनै वस्तुको नाप वा तौलको आधारमा बकिरी वा कारोबार गर्दा ।

जुन नाप वा तौलको परमाणको खरदि, बकिरी वा कारोबार । गरेको हो, सो नाप वा तौलले नश्चित गरेको परमाण भन्दा घटी । बढी गरी लिए वा लनि लगाएमा वा दिएको वा दनि लगाएमा । नजिलाई पाँच हजार रूपैयाँदेखि पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म, । तर नरिमाण सामग्री, सुन, चाँदी वा मूल्यवान धातु, पेट्रोलियम । पदार्थ, एल.पी.जी. सलिन्डर वा उद्योगको हकमा नजिलाई पचास । हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरबिना हुनेछ । स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "नरिमाण सामग्री" । भन्नाले समिण्ट, छड, ईटा, गट्टी, बालुवा, जथो-टेक्सटाइल, पेण्ट, । समिण्ट बोर्ड, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने काठ, शशिया, यू.पी.भी.सी. । र बजिलीको तार समेतलाई जनाउँछ । (च) दफा २० को उपदफा (१) र (५), दफा २३, २६ र २६क. । वपिरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेमा, त्यस्तो कार्य गर्ने उद्योग । गरेमा, त्यस्तो कार्य गर्न कसैलाई दुरुत्साहन दिएमा वा यो ऐन । बमोजमि नरीक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सलिसलामा कुनै । काम गर्दा त्यसमा बाधा अवरोध पुर्याएमा पच्चीस हजार । रूपैयाँसम्म, र । (छ) यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक कसैले यस ऐन वपिरीत हुने अन्य । कुनै कार्य गरेमा दश हजार रूपैयाँसम्म । (२) कसैले कुनै स्टाण्डर्ड नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र जाली वा । घटी, बढी बनाएमा वा बनाउन लगाएमा वा त्यस्तो जाली वा घटी, बढी नाप्ने वा । तौलने यन्त्र जानी-जानी सक्कली रूपमा व्यवहार गरेमा वा व्यवहार गर्ने उद्देश्यले । राखेमा वा बकिरी गरे वा गराएमा वा यस ऐन बमोजमि स्टाण्डर्ड नाप वा तौल वा । नाप्ने वा तौलने यन्त्रमा लगाउने टाँचा बगिरेमा वा जाली टाँचा लगाएमा वा लगाउन । लगाएमा वा बनाएमा वा राखेमा वा नाप वा तौलमा वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रको । वास्तविकभन्दा बाहेकका अन्य कुनै यन्त्र वा त्यस्तै कुनै वस्तु प्रयोग गरी घटी, बढी । गराएमा वा गराउने उद्देश्यले राखेमा वा राख्न लगाएमा वा कुनै प्रवधि प्रयोग गरी । जाली सफ्टवेयर बनाई नाप वा तौलको परमाणमा घटी वा बढी गराएमा तीन । वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रूपैयाँ देखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरबिना वा दुवै । सजाय हुनेछ । (३) यस ऐन वपिरीत हुने गरी नरीक्षकले जानी-जानी नापतौल वा नाप्ने वा ।

तौलने यन्त्रमा टाँचा लगाएमा नजिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म । जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ । *३०क.सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने: (१) यो ऐन बमोजमि नरीक्षकले गरेको । नरिणयबाट दाखलि गर्नु पर्ने जरबिना त्यस्तो नरिणय भएको मतिलि पैतीस दनिभत्ति । सम्बन्धति कार्यालयमा दाखलि गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभत्ति जरबिनाको रकम दाखलि । नगरेमा त्यस्तो रकम नेपाल सरकारले तोकेको कार्यालय वा अधिकारीले प्रचलति । कानून बमोजमि सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी लनिछ । परिच्छेद-५ । विविधि । ३१. टाँचा लगाइएको नाप तौल वा नाप्ने तौलने यन्त्रको कानूनी मान्यता: यो ऐन वा । यस ऐन अन्तर्गतका नयिमहरु बमोजमि टाँचा लागेको नाप वा तौल वा नाप्ने वा । तौलने यन्त्र ठीक छैन भनी अदालतबाट प्रमाणति नभएसम्म ठीक माननिछ । ३२. संगठति संस्था वा फर्मले गरेको कसूरको दायित्व: (१) यो ऐन अन्तर्गतको । कसूर कुनै संगठति संस्था वा फर्मले गरेमा सो कसूर गरेको समयमा फर्मको । हकमा सो फर्मको हसिसेदार र संगठति संस्था भए सो संस्थाको सञ्चालन गर्ने । मुख्य प्रशासकीय अधिकारी वा अधिकारीहरु कसूरदार ठहरी सजायको भागी । हुनेछन् । तर, त्यस्तो हसिसेदार वा सञ्चालन गर्ने मुख्य प्रशासकीय अधिकारी वा । अधिकारीहरुले त्यस्तो कसूर हुन नदनि सकभर प्रयास गरेको वा त्यस्तो कसूर । गरेको थाहा नभएको भनी प्रमाणति गरेमा सजायको भागी हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै संगठति । संस्था वा फर्मले यो ऐन अन्तर्गतका कसूर गरेमा र त्यस्तो कसूर फर्मको हकमा । सो फर्मको हसिसेदार वा संगठति संस्था भए सो संस्थाको मुख्य प्रशासकीय । अधिकारी वा अधिकारीहरुको स्वीकृति वा लापरवाहीले भएको भन्ने प्रमाणति । भएमा त्यस्तो हसिसेदार वा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी वा अधिकारीहरुले कसूर । गरेको मानी सजायको भागी हुनेछ । ३३. असल नयितले काम गरेकोमा बचाउ: यो ऐन बमोजमि असल नयित लई गरेको । वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै सरकारी कर्मचारी उपर मुद्दा । चलाइने वा अन्य कुनै कानूनी कारवाई गरनि छैन । ३३क.मुद्दाको तहककित: (१) दफा १९क., १९ख. र दफा ३० को ५उपदफा (२) । बमोजमि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहककित र दायरी नरीक्षकले । गर्नेछ । (२) दफा ३० को ५उपदफा (३) बमोजमि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी । मुद्दाको तहककित र दायरी ५नयित्त्रकले तोकेको अधिकृतले गर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि तहककितको काम पूरा भएपछि । तहककित गर्ने अधिकारीले मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद अगावै अनुसन्धान प्रतविदन । सरकारी वकील समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ३४. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी भै । चलाइनेछ । ३५. अधिकार प्रत्यायोजन: नेपाल सरकारले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको । नयिमहरु बमोजमि प्राप्त सबै वा केही अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति । गरी सोही सूचनामा तोकेको अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

३५क.प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनुगमन गर्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि नापतौल तथा । नाप्ने वा तौलने यन्त्रको जाँच गराए, नगराएको, इजाजतपत्र तथा अनुमतपत्र लिए, । नलिएको वा त्यस्तो इजाजतपत्र तथा अनुमतपत्रको नवीकरण गराए, नगराएको । सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्न सक्नेछ । (२) प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डका । आधारमा विभागसँग समन्वय गरी अनुगमन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि अनुगमन गर्दा कसैले यस ऐन । वपिरीतको कार्य गरेको पाइएमा अनुगमन गर्ने अधिकारीले कारबाहीका लागि विभाग । वा अन्तर्गतको कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि अनुगमनको क्रममा सम्बन्धति प्रदेश वा । स्थानीय कानून बमोजमि कारबाही गर्नु पर्ने कुनै विषय देखिएमा त्यस्तो कानून । बमोजमि समेत प्रदेश वा स्थानीय तहले कारबाही गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि प्रदेश वा

स्थानीय तहबाट कारबाहीका लागि लेखी आएमा वभिग वा कार्यालयले तत्काल आवश्यक छानबनि गरी यस ऐन । बमोजमि आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । ३६. नियमहरु बनाउने अधिकारः (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल । सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछः— । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी ती । नियमहरुमा देहायका सबै वा केही कुराको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । (क) प्रमुख स्टाण्डर्ड, माध्यमकि स्टाण्डर्ड र कार्यकारी स्टाण्डर्ड । जाँच गर्ने कार्यवधि, । (ख) नाप्ने वा तौलने यन्त्र राख्न हुने संख्या त्यसलाई जाँच्ने र । त्यसमा टाँचा लगाउने तरीका र त्यस सम्बन्धमा अन्य । आवश्यक कुराहरु, । (ग) व्यापारकि नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र बनाउने । नरिमाताले त्यस्तो नाप तौल वा नाप्ने तौलने यन्त्रमा टाँचा । लगाउने कसिमि, । (घ) व्यापारकि नाप वा तौल वा नाप्ने यन्त्र वा तौलने यन्त्र । बनाउने, मर्मत गर्ने, बकिरी गर्ने वा नाप्ने वा तौलने सेवा । प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई इजाजतपत्र ददि अपनाउनु पर्ने । तरकि र इजाजतपत्र पाउने व्यक्तिलै पालन गर्नु पर्ने शर्त, । (ङ) नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्र जाँच गर्ने र त्यसमा । टाँचा लगाउने अवधिरि त्यसलाई रददी गर्ने अवस्था, । (च) नाप वा तौल वा नाप्ने वा तौलने यन्त्रको हसिब कतिब । अभलिख राख्ने र देखाउने तरकि, । (छ) व्यापारकि नाप वा तौलको नाप वा तौल र नाप्ने वा । तौलने यन्त्रको घटी बढीको हद तोक्ने, । (ज) प्रमुख स्टाण्डर्ड, माध्यमकि स्टाण्डर्ड र कार्यकारी । स्टाण्डर्डको नाप र तौलको घटी बढीको हद तोक्ने, । (झ) कुनै व्यापार वा कुनै व्यापारको कसिमिमा वस्तु बेच्दा । मान्यता दडिने घटी बढीको हद तोक्ने, । (ञ) यो ऐन बमोजमि अनधकित नाप वा तौल वा नाप्ने वा । तौलने यन्त्र जफत गर्ने, रोकका गर्ने वा छुट दनि, । (ट) कुनै नाप वा तौललाई स्टाण्डर्ड राशी र नापको रुपमा । परिणित गर्दा परिमाण व्यक्त गर्ने तरकि अपनाउने5 । (ठ) । ३७. बचाउः यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा लेखएका कुराहरुमा ।

सोही बमोजमि र अन्य कुरामा प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि हुनेछ । ३८. खारेजीः स्टाण्डर्ड नाप तौल ऐन, २०२० लाई खारेज गरिएकोछ । द्रष्टव्यः (१) बहुमूल्य रत्नहरुको खरीद बकिरी लेनदेनको कारोवारमा बाहेक अन्य सबै कारोवार र । मालसामानका सम्बन्धमा अरु दफा प्रारम्भ भइसकेका झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, । रौटहट, बारा, पर्सा, चतिवन, मकवानपुर, काठमाडौं, पाटन, भक्तपुर, काभ्रे, कास्की, पाल्पा, रुपन्देही र । बाँके जिल्लाहरुमा ऐनको दफा २क, ८क, ८ख, ८ग, ८घ, र दफा ३३क २०३४ । २ । १७ । देखि प्रारम्भ । (नेपाल राजपत्र- २०३४ । २ । १७) । (२) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु :- । “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । अनुसूची । दफा १५संग सम्बन्धति । तौलको स्टाण्डर्ड । १. ग्रैन । ०.००००६४७९९ । कलोग्राम । १. औंस । ०.०२८३४९५ । कलोग्राम । १. पौण्ड । ००.४५३५९२४ । कलोग्राम । १. हन्ड्रेडवेट । ५०.८०२ । कलोग्राम । १. टन । १०१६.०५ । कलोग्राम । १. कम्पनी तोला । ०.०११६६३८ । कलोग्राम । १. मोहर तोला । ०.०११०८०६ । कलोग्राम । १. पाउ मोहोर तोला । ०.१९९४५०८ । कलोग्राम । १. धार्नी । २.३९३४०९६ । कलोग्राम । १. सेर (कम्पनी तोला) । ०.९३३१० । कलोग्राम । १. मन । ३७.३२४२ । कलोग्राम । नापको स्टाण्डर्ड । १. इन्च । ०.०२५४ । मटिर । १. फुट । ०.३०४८ । मटिर । १. गज । ०.९१४४ । मटिर । १. माइल । १६०९.३४४ । मटिर । १. पाथी । ४.५४५९६ । लटिर ।